

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-14호

제목 노무비 구분관리 및 지급확인 소홀

소관부서 ☒☒본부 ee·gg기지본부, ▲▲본부 hh·ii·jj·aa·
kkll·bb·mmnn·oopp지역본부

조치부서 ㉔㉔㉔㉔처

내용

1. 업무 개요

ee 및 gg기지본부 ㉔㉔㉔㉔부와 ㉔㉔㉔㉔부는 각각 관할지역 “건축물(저장탱크, 접안시설 등) 및 건축물(사옥, 사택 등) 유지보수” 업무와 “기계설비 유지보수” 업무를, ee기지본부 ##부는 “장기운영 저장탱크 정밀점검 및 정비공사” 등 업무를 담당하고 있으며,

hh, ii, jj, aa, kkll, bb, mmnn 및 oopp지역본부 <<<<부와 ㉔㉔㉔㉔부는 각각 관할지역 “매설 주배관(관리소 포함) 주변 굴착공사 관리 및 배관이설공사” 등의 업무와 “▲▲설비 신·증설, 개선·보강공사 시공 및 공정관리” 등의 업무를, bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소, mmnn 및 oopp지역본부 ΦΦΦΦ소는 “▲▲건설 관련 시공 및 공정관리, 보상 및 민원” 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제45조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) 제1항 내지 제3항에 따르면 ① 계약상대자는 당공사와 협의하여 정한 기일에 맞춰 매월 모

든 근로자의 노무비 청구내역을 제출하여야 하고, ② 당공사는 현장인 명부 등을 통해 노무비 청구내역을 확인하고 청구 받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 그 노무비를 지급해야 하며, ③ 계약상대자는 노무비를 지급받은 날부터 2일 이내에 노무비 전용계좌에서 이체하는 방식으로 근로자에게 노무비를 지급하여야 하며, 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 및 노무비를 선지급하는 경우에는 당공사의 승인을 받아야 한다(이하 “구분관리”라 한다).

또한, 같은 규정 제45조의3 제4항에 따르면 ① 계약상대자는 노무비를 청구할 때 전월 노무비 지급내역(계약상대자 및 하수급인의 노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류)을 제출하여야 하며, ② 당공사는 동 지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우 당해 사실을 해당 지방 고용노동(지)청에 통보토록 되어 있다(이하 “지급확인”이라 한다).

3. 감사 결과 확인된 문제점

ee기지본부 부는 지난 3년간 “ee기지본부 부취하역실 설치공사” 등 12건의 건설공사를 관리 감독하면서 “ee기지본부 1,2부두 하역조정실 개선공사” 등 4건의 건설공사의 경우, 「공사계약일반조건」 제45조의2 제1항 내지 제3항에 따른 노무비 구분관리 및 제4항에 따른 지급확인 절차를 이행하지 않고 노무비를 재료비 및 경비 등과 함께 기성 및 준공비에 포함하여 지급하였으며,

“ee기지 정문 보안시설 증축공사” 등 2건의 건설공사의 경우에는 「공사계약일반조건」 제45조의3 제1항 내지 제3항에 따라 근로자의 인건비를 노무비 계약상대자의 노무비 전용계좌로 지급하는 등 노무비 구분관리 규정을 준수하였으

나, 같은 규정 제45조3 제4항에 따라 노무지 지급여부를 확인하지 않는 등 총 6건의 건설공사에 대하여 노무비 구분관리 및 지급확인 관련 절차를 제대로 이행하지 않았다.

이와 같은 방식으로 ee 및 gg기지본부 ㄷㄷㄷㄷ부와 ㄹㄹㄹㄹ부, ee기지본부 ##부, hh, ii, jj, aa, kkll, bb, mmnn 및 oopp지역본부 <<<<부와 ㄱㄱㄱㄱ부, bb 북부ΦΦΦΦ소, mmnn 및 oopp지역본부 ΦΦΦΦ소는 【붙임 1】과 같이 지난 3년간 총 205건의 건설공사에 대하여 「공사계약일반조건」 제45조의3에 따른 노무비 구분관리 및 지급확인 절차를 전체 또는 부분적으로 이행하지 아니하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

ee기지본부 ㄷㄷㄷㄷ부 등 23개 관련부서는 별도 의견을 제시하지 않거나, 추후 노무비 구분관리 및 지급확인 절차를 충실히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

ㄱㄱㄱㄱ처장은

노무비 구분관리 및 지급확인 업무를 소홀히 한 부서에 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서, 부서경고]

ee기지본부	ㄷㄷㄷㄷ부
ee기지본부	ㄹㄹㄹㄹ부
ee기지본부	##부

gg기지본부	㉸㉸㉸㉸부
gg기지본부	㉸㉸㉸㉸부
hh지역본부	< < < < 부
hh지역본부	ψ ψ ψ ψ 부
ii지역본부	< < < < 부
ii지역본부	ψ ψ ψ ψ 부
jj지역본부	< < < < 부
aa지역본부	< < < < 부
aa지역본부	ψ ψ ψ ψ 부
kkII지역본부	< < < < 부
kkII지역본부	ψ ψ ψ ψ 부
bb지역본부	< < < < 부
bb지역본부	㉸㉸㉸㉸부
bb지역본부	북부ΦΦΦΦ소
mmnn지역본부	< < < < 부
mmnn지역본부	ψ ψ ψ ψ 부
mmnn지역본부	Φ Φ Φ Φ 소
oopp지역본부	< < < < 부
oopp지역본부	ψ ψ ψ ψ 부
oopp지역본부	Φ Φ Φ Φ 소